

1528686-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... mediante grave ameaça anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho de telefone celular, a que não resistiu, na posse de tal objeto o casal saindo em fuga, retornando ao veículo mencionado. Recuperado do susto, acionou a Polícia Militar via 190, fornecendo informações sobre a placa do veículo envolvido no roubo e sobre o aparelho celular subtraído. Assim, no dia seguinte, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528686-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528686-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VITOR AMARAL GOMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

VITOR AMARAL GOMES foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do mesmo diploma legal, porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 23h00, na Rua Nova Friburgo, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante da vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, prorrogada pela edição do Decreto Estadual nº 65.502/2021, que declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19, agindo em concurso e com unidade de desígnios a elemento não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, o aparelho de telefone celular pertencente à vítima Samuel da Silva Araújo. Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação, o que rendeu decisão saneadora.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente.

Com efeito, o acionado foi preso em situação absolutamente flagrancial, na certeza visual do crime, de posse da res (fls. 27), sendo reconhecido pela vítima como um

dos agentes roubadores (fls. 26).

Mesmo assim, oportunizado o interrogatório na fase policial, negou a acusação (fls. 11 - Interrogado, após ter tido ciência de seus direitos constitucionais, sobretudo o de permanecer calado, Vitor Amaral Gomes narrou que emprestou o carro para um casal de amigos e que não sabia que tinham usado para subtrair um telefone celular. Indagado a identificação dos amigos, disse que não poderia fornecer, pois trata-se de favela. Indagado sobre o celular subtraído que foi encontrado em seu carro, disse que não sabia da existência do aparelho. E mais não disse). Oportunizado o interrogatório em Juízo, negou novamente a acusação, porém, com o mesmo colorido.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto da prova, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca do ocorrido, a vítima Samuel da Silva Araújo esclareceu que na data dos fatos acompanhava a namorada Laura até a residência dela, oportunidade em que foram abordados por um homem e uma mulher os quais desembarcaram de um veículo Fiat Palio vermelho. Que o homem, em posse de uma aparente arma quadrada, mediante grave ameaça anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho de telefone celular, a que não resistiu, na posse de tal objeto o casal saindo em fuga, retornando ao veículo mencionado. Recuperado do susto, acionou a Polícia Militar via 190, fornecendo informações sobre a placa do veículo envolvido no roubo e sobre o aparelho celular subtraído. Assim, no dia seguinte, por volta das 12h00m a Polícia Militar entrou em contato consigo, informando que haviam encontrado tal veículo e o provável indivíduo. Então, por fim, compareceu na delegacia, onde reconheceu o acionado como um dos possíveis agentes criminosos, o que reiterou em audiência.

E, respaldando os relatos da vítima Samuel, temos as informações prestadas pela também vítima Laura, presencial à abordagem, e, ouvida em Juízo, a qual, ainda, bem reconheceu o acionado como um dos agentes criminosos que, na data dos fatos, realizou a abordagem da vítima Samuel.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p.

290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Por fim, temos as informações dos policiais militares envolvidos com a prisão do acionado, eles que indicaram que recebendo notícia acerca do roubo ocorrido, bem como o emplacamento do veículo envolvido, passaram a diligenciar com maior atenção, divisando o carro em movimento, o qual era conduzido pelo acionado. Realizada a abordagem, com o acionado recuperaram o aparelho de telefone celular roubado, do que não deu explicação idônea, na medida em que, num primeiro momento, pretendeu afirmar que o telefone era de sua namorada, posteriormente mudando a versão, afirmando que havia emprestado o carro a terceiros, os quais não identificou.

Neste cenário, dúvida não paira de que o réu praticou o crime descrito na Denúncia.

Consigno que nada há nos autos a indicar que a vítima e testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade da vítima ou das testemunhas, ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Assim, tomo seus relatos como verdadeiros, mormente quando prestados de maneira harmônica e verossímil, em rememoração tranquila dos fatos em audiência.

Da prova se extrai, portanto, que no dia, local e horário descritos na peça acusatória, o acusado compareceu ao palco dos eventos acompanhado de outra parceira de crime incógnita, momento em que abordaram a vítima fazendo uso de algo que se parecia com uma arma, coartando sua capacidade de resistência, subtraindo o bem descrito na denúncia, na posse do qual saíram em fuga, a bordo de veículo automotor cujas placas foram anotadas e repassadas à polícia que, no dia seguinte, em patrulhamento, se depararam com o carro utilizado no crime em movimento, sendo conduzido pelo acionado, onde encontraram o aparelho de telefone celular roubado, do que o acionado não deu explicação plausível, máxime diante do reconhecimento pessoal feito pela vítima.

Em tal cenário, tendo sido encontrado o produto do crime em poder do acusado, teria ele, então, que demonstrar a licitude de sua posse, apresentando justificativa idônea a tal fato, conforme assevera de maneira uníssona a jurisprudência, do que não se desincumbiu a contento.

Neste sentido: E, tendo a res furtivae permanecido na posse do réu, há a presunção da autoria delitiva, como assenta a jurisprudência, devendo o acusado apresentar escusas idôneas para ilidir tal presunção, o que não se verificou no caso dos autos. Neste sentido, confira-se: "(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmudar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" [TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11.]

"(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o réu apelante devia apresentar justificativa verossímil (possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a evidência do direito inglês. (...)” [TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0024071-67.2010.8.26.0050, Rel. Des. Penteado Navarro, j.16.06.11.] Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante pelos fatos que lhes foram imputados na exordial.

Destarte, caberia ao réu provar a licitude da posse, ou que não possuía ligação com o crime, escusas estas que nem de longe restaram evidenciadas no caso em tela. Desta maneira, conclui-se que o acusado, de fato, praticou a conduta que lhe é imputada pela acusação.

Trata-se, portanto, da prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, eis que evidente o vínculo subjetivo entre o réu e outra pessoa incógnita que, malgrado não tenha nada bradado, acompanhava o acionado na empreita, lhe prestando apoio finalístico.

No entanto, não reconheço a qualificadora do emprego de arma de fogo, dada a precariedade de provas.

Ora, nenhuma arma foi apreendida com o acionado, a vítima, em seu relato nesta data, não se apresentando firme a indicar que, realmente, o acionado se utilizara de uma efetiva arma de fogo. Note-se que a vítima mencionou que o acionado utilizava um instrumento quadrado que se assemelhava a uma arma de fogo.

Ademais, a testemunha presencial (ou vítima) Lara, em seus relatos, não fez informação precisa a que o acionado estivesse efetivamente armado.

Por fim, os policiais não narraram, também, que as vítimas tenham mencionado, com convicção, que o acionado se utilizou de arma de fogo ao momento do delito.

No caso dos autos, então, sendo ausentes elementos firmes a respaldar o entendimento de que o acusado e sua comparsa agiram munidos de arma de fogo efetiva ao momento do crime, não reconheço a qualificadora correspondente.

Crime de roubo qualificado pela comparsaria, e, na forma consumada, tendo em vista que a res somente foi recuperada passadas várias horas do fato, por conta da brava e séria diligência policial.

Não obstante, de boa lembrança, ainda, o entendimento encerrado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar suas reprimendas.

Em primeira fase de mensuração das reprimendas, verifico que não se mostram extremamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais, de forma que fixo o cumprimento da pena privativa de liberdade em quatro anos de reclusão, e pagamento de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no valor unitário mínimo.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, verifico a presença da agravante prevista no art. 61, II, alínea “j)”, do Código Penal, tendo em conta a data do fato (25/11/2021) e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, circunstância de natureza objetiva.

Além disso, reconheço presente a agravante da dupla reincidência específica (fls. 55/73).

Neste cenário, elevo as penas do acionado no equivalente a 1/4, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a doze dias multa.

Em última fase de mensuração de reprimendas, ausentes causas de redução de penas, verifico que o crime foi cometido mediante concurso de pessoas, o que me leva a majorar suas reprimendas em 1/3.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a

dezesseis dias multa fixados estes no valor unitário mínimo legal.

O réu cumprirá a pena corpora imposta no regime inicial fechado.

À evidência estamos diante de crime de extrema gravidade (roubo), o qual é crescente na capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, obrigando os comunas a manterem-se atrás das grades das casas e edifícios em verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em que vivemos imunes às investidas de personalidades mal formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio, desapossando as pessoas de seus pertences.

A submissão da vítima a tal tipo de ataque a traumatiza de forma irreversível, gravando uma nódoa indelével e desagradável em sua memória, o que importa, também, na visualização de alcance a seus familiares, sem cogitar-se no desfalque patrimonial.

Daí a insuperável ponderação do Juiz Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior in Em torno do roubo, Editora Millennium, pg. 23, in verbis: Os juízes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações da população ordeira; os juízes que não se encerram em torres de marfim e mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam, também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e desenfreada dos malfeitores; os juízes que se recusam a ignorar que os cidadãos pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos, em seus locais de trabalho etc.; esses juízes estão perfeitamente compenetrados da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja vista que severamente apenado (embora não tanto quanto devera).

Afora tal ponderação, não se mostra necessário verter rios de tinta a identificar que o delito de roubo revela extrema periculosidade do agente. A audácia dos ladravazes é cada vez maior, reclamando do Poder Judiciário especial atenção, por certo severa e em pronta resposta àqueles que são condenados pela prática de tão grave comportamento criminoso.

Além disso, pontuo que, contra o acusado milita a circunstância da reincidência, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando.

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que o réu não mais permeie os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Outrossim, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em tendo sido aplicada ao réu pena privativa de liberdade superior a quatro anos, decorrentes de crimes cometidos mediante grave ameaça à pessoa, sendo o acusado, ainda, reincidente.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu VITOR AMARAL GOMES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a dezesseis dias multa, fixados no valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de

forma que mantenho a custódia do acusado, caso pretenda a via recursal. Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. Ausente mensuração precisa do dano, na inicial, inviável a fixação de indenização mínima, máxime sem qualquer parâmetro que permitisse ao acionado defender-se. Neste sentido: Apelação Criminal nº 0019874-30.2014.8.26.0050, j. em 23 de abril de 2019, rel. Desembargador Leme Garcia; Apelação nº 0048162-46.2018.8.26.0050, j. em 12 de março de 2019, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; STJ, AgRg no REsp 1483846 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do julgamento 23/02/2016, DJE 29/02/2016. Ademais, a vítima Samuel, em sua oitiva, bem esclareceu não ter suportado qualquer prejuízo. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC. Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06